



P U T U S A N

Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG PRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidoyoyo Wetan No. A4 Kota Surabaya atau
Jl. Kapas Madya 3-B No. 12 Tambaksari Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2026 sampai dengan tanggal 8 Juli 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan 27 Juli 2026;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2026 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Advokat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 17 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 17 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah alat kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-3835-FT, tahun 2011, warna hitam, Noka : 328D0CBJ589, Nosin : 28D2572589 An. Widyarsih, alamat Kalijudan 306 RT/RW 002/004 Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
(disita dari ZAINAL ARIFIN Dkk)
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Honda Supra X 125, tahun 2007, Nopol : L-3019-ABH, warna hitam silver, Noka : MH1JB51127K943258, Nosin : JB51E1931015 atas nama APRI CAHYONO, Alamat Jl. Bratang Gede 1/62-D RT/RW 009/006 Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
(disita dari NORMAN DWI MARDIYANTO)
Dikembalikan kepada saksi NORMAN DWI MARDIYANTO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. : PDM-3705/M.5.10/Eoh.2/07/2026 tanggal 9 Juli 2026 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Agung Priyanto **bersama-sama dengan sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah)** pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2026, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2026 bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan bersama-sama dan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa Agung Priyanto bersama-sama dengan sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah) jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol L-3538-FT warna hitam, dan sesampai di sekitar jalan Ir. Soekarno terdakwa Agung Priyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada penjagaan, kemudian sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan kunci T langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi jalan.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar kuburan rangkah dan laku seharga Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berdua dengan sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekira jam 17.30 Wib disekitar kampus C Unair Surabaya, terdakwa bersama dengan sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh saksi Adi Purnomo dan saksi Taufan Aditomo (keduanya anggota polsek Mulyorejo) dan terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Norman Dwi Mardiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Norman Dwi Mardiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan persidangan ini selaku Saksi pelapor atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2007, Nopol : L-4070-FR, warna hitam silver, milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi tersebut hilang diambil orang, Saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum kembali dan atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yudidistra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Norman Dwi Mardiyanto telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2007, Nopol : L-4070-FR, warna hitam silver, yang sebelumnya diparkir di Jl. Bratang Gede I No. 62 Kota Surabaya;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi Norman Dwi Mardiyanto di parkir di depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya dalam keadaan di kunci stir;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi diperiksa dikantor Kepolisian Saksi mengetahui kalau pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Norman Dwi Mardiyanto adalah Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saat Saksi berada di dalam Galaxy Mall Surabaya untuk membelikan barang pesanan konsumen, dan saat saksi kembali ke parkiran Saksi Norman Dwi Mardiyanto mengatakan kepada saksi jika sepeda motor miliknya hilang ditempatnya memarkir sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Zainal Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2007, Nopol : L-4070-FR, warna hitam silver, yang sebelumnya diparkir dijalan didepan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah yang beralamat di Jl. Bratang Gede I No. 62 Kota Surabaya;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol L-3538-FT warna hitam, dan sesampai di sekitar jalan Ir. Soekarno Terdakwa dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada penjagaan;
 - Bahwa kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan kunci T langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125, sedangkan Terdakwa saat itu bertugas mengawasi jalan dan keadaan sekitar;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi jual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar kuburan rangkah dengan harga Rp1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berdua diantara Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO No.Pol: L-3538-FT warna hitam disekitar kampus

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Unair Surabaya, saat itu Saksi dan Terdakwa diikuti oleh satpam kampus dan saat dihentikan kunci T yang Terdakwa bawa terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi diamankan dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti berupa kunci T;

- Bahwa selanjutnya saat dikantor Polisi Terdakwa dan Saksi mengakui kalau sebelumnya Saksi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir dengan menggunakan kunci T bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2007, Nopol : L-4070-FR, warna hitam silver, yang sebelumnya diparkir dijalan didepan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah yang beralamat di Jl. Bratang Gede I No. 62 Kota Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zainal Arifin (Terdakwa dalam berkas terpisah) jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol L-3538-FT warna hitam, dan sesampai di sekitar jalan Ir. Soekarno Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada penjagaan;
- Bahwa kemudian sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan kunci T langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125, sedangkan Terdakwa saat itu bertugas mengawasi jalan dan keadaan sekitar;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin jual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar kuburan rangkai dengan harga Rp1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berdua diantara Terdakwa dengan sdr. Zainal Arifin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO No.Pol: L-3538-FT warna hitam disekitar kampus C Unair Surabaya, saat itu Terdakwa diikuti oleh satpam kampus dan saat dihentikan kunci T yang Terdakwa bawa terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin diamankan dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Zainal Arifin beserta barang bukti berupa kunci T;
- Bahwa selanjutnya saat dikantor Polisi Terdakwa dan Sdr. Zainul Arifin mengakui kalau sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir dengan menggunakan kunci T bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat kunci T;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-3835-FT, tahun 2011, warna hitam, Noka : 328D0CBJ589, Nosin : 28D2572589 An. Widyarsih, alamat Kalijudan 306 RT/RW 002/004 Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- (disita dari ZAINAL ARIFIN Dkk)
- 1 (satu) buah STNK Honda Supra X 125, tahun 2007, Nopol : L-3019-ABH, warna hitam silver, Noka : MH1JB51127K943258, Nosin : JB51E1931015 atas nama APRI CAHYONO, Alamat Jl. Bratang Gede 1/62-D RT/RW 009/006 Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zainal Arifin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol L-3538-FT warna hitam, berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sesampainya di sekitar jalan Ir. Soekarno Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada penjagaan;
- Bahwa kemudian Saksi Zainal Arifin (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan kunci T langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125, sedangkan Terdakwa saat itu bertugas mengawasi jalan dan keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin jual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar kuburan rangkah dengan harga Rp1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berdua diantara Terdakwa dengan Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO No.Pol: L-3538-FT warna hitam berkeliling mencari sasaran sepeda motor disekitar kampus C Unair Surabaya, saat itu Terdakwa diikuti oleh satpam kampus dan saat dihentikan kunci T yang Terdakwa bawa terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin diamankan dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin beserta barang bukti berupa kunci T;
- Bahwa selanjutnya saat dikantor Polisi Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin mengakui kalau sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir dengan menggunakan kunci T bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f, huruf g Undang-undang No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, membongkar, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
3. Secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa kata **setiap orang** menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam dipersidangan telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Agung Priyanto**, yang telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subyek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, membongkar, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” menurut Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum”. Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung unsur alternatif jika salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terpenuhi maka seluruh unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa bermula saat Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Zainal Arifin untuk mengambil barang yang dapat dijual dan mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol L-3538-FT warna hitam pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 Wib dan saat sampai di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainal Arifin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada penjagaan, kemudian Saksi Zainal Arifin (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan kunci T langsung

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125, sedangkan Terdakwa saat itu bertugas mengawasi jalan dan keadaan sekitar;

Menimbang bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin jual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar kuburan rangkai dengan harga Rp1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi berdua diantara Terdakwa dengan Saksi Zainal Arifin;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO No.Pol: L-3538-FT warna hitam berkeliling mencari sasaran sepeda motor disekitar kampus C Unair Surabaya, saat itu Terdakwa diikuti oleh satpam kampus dan saat dihentikan kunci T yang Terdakwa bawa terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin diamankan dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin beserta barang bukti berupa kunci T, dan saat dikantor Polisi Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin mengakui kalau sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir dengan menggunakan kunci T bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin tersebut Saksi Norman Dwi Mardiyanto mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang sampai saat ini belum dikembalikan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang bahwa bahwa dengan demikian unsur kedua telah pula terpenuhi.

Ad. 3. Secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan depan Galaxy Mall Surabaya atau depan rumah Jl. Ir. Soekarno No. 27 Kota Surabaya ketika Terdakwa Agung Priyanto bersama-sama dengan Saksi Zainal Arifin (berkas terpisah) jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol L-3538-FT warna hitam, untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sesampainya di sekitar jalan Ir.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang terparkir di pinggir jalan tanpa ada penjagaan, kemudian Saksi Zainal Arifin (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan dengan menggunakan kunci T langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125, sedangkan Terdakwa bertugas dan berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH yang telah berhasil diambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Norman Dwi Mardiyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar kuburan rangkah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi berdua dengan sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekira jam 17.30 Wib disekitar kampus C Unair Surabaya, terdakwa bersama dengan sdr. Zainal Arifin (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi Zainal Arifin mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya bahwa mereka Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin secara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 No Pol L-3019-ABH tersebut, dengan demikian Secara bersama-sama dan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf f, huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-3835-FT, tahun 2011, warna hitam, Noka : 328D0CBJ589, Nosin : 28D2572589 An. Widyarsih, alamat Kalijudan 306 RT/RW 002/004 Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, yang sejak awal telah terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Supra X 125, tahun 2007, Nopol : L-3019-ABH, warna hitam silver, Noka : MH1JB51127K943258, Nosin : JB51E1931015 atas nama APRI CAHYONO, Alamat Jl. Bratang Gede 1/62-D RT/RW 009/006 Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya yang telah disita dari Saksi Norman Dwi Mardiyanto, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Norman Dwi Mardiyanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f, huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Priyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio Nopol : L-3835-FT, tahun 2011, warna hitam, Noka : 328D0CBJ589, Nosin : 28D2572589 An. Widyarsih, alamat Kalijudan 306 RT/RW 002/004 Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah STNK Honda Supra X 125, tahun 2007, Nopol : L-3019-ABH, warna hitam silver, Noka : MH1JB51127K943258, Nosin : JB51E1931015 atas nama APRI CAHYONO, Alamat Jl. Bratang Gede 1/62-D RT/RW 009/006 Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi NORMAN DWI MARDIYANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, oleh kami : Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., dan Ristanti Rahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)